

Master List Regulasi Anti-Penyuapan (Update Mei 2026)

Dokumen ini menyajikan daftar hukum dan peraturan terbaru yang harus diintegrasikan ke dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001) untuk mencapai status *Safe Harbor*.

1. Regulasi Lokal (Indonesia) - Pembaruan 2026

Indonesia telah melakukan reformasi besar dalam hukum pidana korporasi yang berlaku penuh pada tahun 2026.

A. Undang-Undang Utama

- **UU No. 1 Tahun 2026 (Harmonization Act):** Menyelaraskan delik tindak pidana korupsi dengan KUHP Nasional Baru (UU 1/2023). Mempertegas sanksi denda korporasi kategori VII dan VIII (hingga ratusan miliar rupiah).
- **UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001:** Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Landasan dasar Tipikor).
- **UU No. 8 Tahun 2010:** Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang seringkali menjadi delik penyerta suap.

B. Peraturan Lembaga (KPK & Mahkamah Agung)

- **Peraturan KPK No. 1 Tahun 2026 (Revolusi Gratifikasi):**
 - **Mandatory Refusal:** Kewajiban menolak gratifikasi/suap seketika di tempat.
 - **Ambang Batas Baru:** Batas wajar pemberian sosial (adat/pernikahan) disesuaikan menjadi **Rp 1.500.000**.
 - **Pelaporan Digital:** Kewajiban dokumentasi penolakan sebagai bukti kepatuhan korporasi.
- **PERMA No. 13 Tahun 2016:** Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Poin kunci: Korporasi bersalah jika "tidak melakukan langkah pencegahan".

2. Regulasi Global (Extraterritorial Impact)

Bagi perusahaan yang melakukan ekspor, memiliki pemegang saham asing, atau bekerja sama dengan mitra internasional.

A. Standar Internasional

- **ISO 37001:2025 (Revision):** Edisi terbaru yang menekankan pada **Digital Trust**, **Behavioral Compliance**, dan mitigasi suap di rantai pasok global (Supply Chain).
- **OECD Anti-Bribery Convention:** Standar internasional untuk memerangi penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional.

B. Hukum Negara Berpengaruh (High Impact)

- **UK Bribery Act (UKBA) 2010:** Khususnya Pasal 7 (*Failure to Prevent Bribery*). ISO 37001 diakui sebagai "*Adequate Procedures*" untuk membebaskan perusahaan dari jeratan hukum Inggris.
- **US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA):** Undang-undang AS dengan jangkauan global. Fokus pada transparansi pembukuan dan pelarangan suap kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan kontrak.
- **Sapin II (Prancis):** Mewajibkan perusahaan besar memiliki program kepatuhan anti-korupsi yang ketat.

3. Matriks Relevansi bagi Tenaga Ahli

Aspek Kontrol	Regulasi Terkait	Tindakan Wajib Organisasi
Hadiah & Hospitality	PerKPK 1/2026	Perbarui SOP Klausul 8.7 dengan batas Rp1,5jt dan Protokol Penolakan.
Vetting Vendor	UU 1/2026 & UKBA	Lakukan <i>Due Diligence</i> (8.2) untuk mencegah pidana akibat pihak ketiga.
Whistleblowing	UU 1/2026	Jamin anonimitas & non-retaliasi sesuai standar perlindungan saksi terbaru.
Audit Dana	US FCPA	Pastikan kontrol finansial (8.3) mencatat setiap sen biaya hiburan/donasi.

4. Kesimpulan Strategis

Integrasi regulasi ini ke dalam ISO 37001 memberikan dua manfaat utama:

1. **Compliance Shield:** Melindungi korporasi dari tuntutan denda maksimal kategori VIII di bawah UU No. 1 Tahun 2026.
2. **Global Competitiveness:** Memungkinkan perusahaan Indonesia untuk lulus uji tuntas (*due diligence*) dari investor dan mitra bisnis kelas dunia (Fortune 500).

Rekomendasi: Lakukan *Gap Analysis* antara Manual SMAP lama Anda dengan parameter baru PerKPK 1/2026 sesegera mungkin.